

قرارداد کار موقت (مدت معین)

بخش اول: مشخصات طرفین قرارداد

۱- قرارداد زیر بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی ایران فیما بین موسسه آموزشی بهکاران فن سمیردانش به نمایندگی آقایان سید مهدی صادق زاده (مدیرعامل) و سید محمد صادق زاده (رئیس هیات مدیره) که در این قرارداد کارفرما نامیده می‌شود به نشانی تهران، نازی آباد، خیابان خالقی پور، پلاک ۹، طبقه ۲، واحد ۵ و شماره تماس: ۵۵۳۳۲۱۳۵۱-۰۲۱، ۵۵۳۳۲۱۷۰۸-۰۲۱ از یک طرف و خانم / آقا فرزند به شماره شناسنامه و شماره ملی صادره متولد / / با وضعیت تأهل: مجرد □ متأهل □ تعداد فرزند میزان تحصیلات وضعیت نظام وظیفه به شماره بیمه تأمین اجتماعی به نشانی تلفن ثابت تلفن همراه از طرف دیگر که همکار نامیده می‌شود.

تبصره: نشانی های فوق به منزله اقامتگاه قانونی طرفین می باشد لذا مکاتبات رسمی و ارسال مراسلات از طریق نشانی های فوق الذکر قانونی تلقی می‌شود.

همچنین در این قرارداد مدیر مرکز / درمانگاه / کانون / ورزشگاه / رییس به عنوان ناظر اجرای قرارداد در نظر گرفته می‌شود و محل کار همکار بعنوان مرکز نامیده می‌شود.

۲- مدت قرارداد: از تاریخ لغایت به صورت پاره وقت □ تمام وقت □ نیمه وقت □ است. در خاتمه مدت فوق، قرارداد به خودی خود فسخ می‌شود و با فسخ قرارداد، کارفرما هیچ گونه تعهدی برای استخدام همکار نخواهد داشت و در صورت نیاز به تمدید، قرارداد جدید باید تنظیم شود.

۳- تعداد روز کارکرد ماهیانه: تعداد روز کارکرد ماهیانه توسط ناظر قرارداد (مدیر مرکز) محاسبه و در قالب لیست های حقوق تنظیمی تایید شده، به موسسه ارائه می‌شود. ضمناً تغییر تعداد روز کارکرد در همراه به منزله الحاقیه این قرارداد است.

تبصره: این قرارداد مطابق تقویم آموزشی کشور و بدون احتساب تعطیلات نوروزی و فصل تابستان منعقد می‌شود.

۴- محل انجام کار: مرکز نشانی: شماره تلفن:

۵- موضوع قرارداد: ارائه خدمات و انجام فعالیت ها مطابق دستورالعمل ها، آیین نامه های آموزش و پرورش یا سازمان متبوع است و نامبرده موظف است کلیه امور مربوط به شغل (آموزشی فرهنگی تربیتی و خدماتی، درمانی، ورزشی) خود و وظایف محوله را زیر نظر ناظر قرارداد (مدیر مرکز) مطابق شیوه نامه ها و دستورالعمل های مربوطه انجام دهد.

بخش دوم: حقوق و دستمزد

مبنای محاسبه و پرداخت حقوق، لیست های حقوق و دستمزد تنظیمی بر اساس میزان کارکرد تایید شده از سوی ناظر قرارداد (مدیر مرکز) است.

۶- حداقل مزد روزانه بابت ۴۴ ساعت کار تمام وقت در هفته بر اساس بخشنامه شورای عالی کار مبلغ ۵/۵۴۱/۸۵۰ ریال تعیین گردیده که در پایان هر ماه به تناسب کارکرد به همراه مزایای ذیل پرداخت می‌گردد:

کمک هزینه مسکن (ماهانه) ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال حق اولاد در صورت استحقاق ۱۶/۶۲۵/۵۵۰ ریال

بن و خواروبار (ماهانه) ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال حق تاهل در صورت استحقاق ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال

پایه سنوات (روزانه) در صورت استحقاق ۱۶۶/۶۶۷ ریال باز خرید ذخیره مرخصی (ماهانه) ۵/۹۹۷/۰۲۶ ریال

تبصره ۶-: حقوق و مزایای فوق، هر ماه مطابق با لیست های تایید شده از طرف مدیر مرکز (ناظر قرارداد) که به منزله الحاقیه این قرارداد است، پس از کسر کسورات قانونی پرداخت می‌شود.

تبصره ۲-: سنوات و عیدی در پایان کار و در انتهای قرارداد پس از تسویه حساب با محل فعالیت به همکار پرداخت می‌شود.

بخش سوم: اوقات کار، مرخصی ها و تعطیلات

۷- ساعت کار عادی تمام وقت ۶ روز یا ۴۴ ساعت در هفته طبق قانون کار است و کارکرد کمتر از میزان فوق به تناسب محاسبه می‌شود.

توجه: ملاک ساعات کار، تایید لیست های حقوق و دستمزد همراه توسط مرکز (ناظر قرارداد) است.

تبصره ۷-: همکار موظف است قبل از رفتن به مرخصی استحقاقی، کارفرما را به صورت کتبی مطلع نموده و پس از گرفتن موافقت کارفرما و دریافت برگه مرخصی، از آن استفاده کند. (مرخصی ساعتی جز مرخصی استحقاقی منظور می‌شود).

تبصره ۲-: استفاده همکار از مرخصی استعلاجی تابع مقررات سازمان تأمین اجتماعی و قانون کار است.

بخش چهارم: شرایط عمومی و تعهدات

۸- اگر همکار بدون توافق و هماهنگی با مدیر خودسرانه محل کار خود را ترک یا بدون مجوز غیبت یا در انجام وظایف محوله کوتاهی نماید و از اجرای آیین نامه های انضباطی موسسه / مرکز آموزشی / اداره طرف قرارداد سر باز زند علاوه بر جبران خسارت های وارده، این قرارداد فسخ و با همکار طبق ضوابط قانون کار تسویه حساب خواهد شد.

تبصره: پیگیری امور گزینش، تحویل گواهی تایید و مدارک مورد نیاز مرکز و موسسه بهکاران فن سمیردانش، نام نویسی اداره بیمه و ارائه کد شناسایی بیمه به موسسه طرف قرارداد به عهده شخص همکار است که در صورت عدم ارائه شماره بیمه، موسسه پاسخگو نیست و جرایم عدم اعلام اطلاعات بیمه ای به عهده نامبرده است.

۹- هرگونه اختلاف ناشی از اجرای این قرارداد از طریق سازش مستقیم طرفین یا در صورت عدم سازش در غیر اینصورت مراجع قانونی، حل و فصل می‌شود.

تبصره ۱-: در صورت عدم تایید گزینش از طرف اداره کل آموزش و پرورش یا سازمان متبوع، قرارداد فسخ می‌شود.

تبصره ۲-: شرح وظایف و تعهدات که به پیوست آمده است تماماً مورد قبول است.

۱۰- در مورد سایر موارد پیش بینی نشده در این قرارداد مطابق قوانین و مقررات مربوطه عمل می‌شود.

اینجانب پس از مطالعه کامل قرارداد و با اطلاع از شرایط مفاد آن، مقررات اداره / مرکز / موسسه مربوطه و تعهد رعایت آن ها و سایر موارد مربوط در قانون کار، آن را قبول و امضا می‌کنم. همچنین اعلام می‌دارم تعداد روز کارکردم که در هر ماه توسط مرکز در لیست حقوق و دستمزد ثبت می‌شود، مورد تایید اینجانب می باشد و برای انجام فعالیت ذکر شده در موضوع قرارداد هیچ گونه ممنوعیت قانونی و شرعی و گزینشی نداشته و در صورت اثبات خلاف آن، کارفرما حق دارد این قرارداد را یک طرفه فسخ و ضمن جبران کلیه خسارات وارده مسئولیت آن را در کلیه مراجع قانونی شخصاً عهده دار می‌شوم.

مهر و امضاء کارفرما

موسسه آموزشی بهکاران فن سمیردانش

احراز هویت و تایید امضاء خانم / آقا.....

مورد تایید اینجانب مدیر مرکز و ناظر اجرای قرارداد است.

مهر امضاء

مدیر مرکز

نام و نام خانودگی همکار

محل امضاء و اثر انگشت

